

1502572-88.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... nitidamente os acusados tanto pelo roubo, como pelas receptações. O roubo foi objeto de confissão corroborada pela prova oral produzida. As receptações também restaram configuradas, na medida em que os acusados transportavam no veículo dois celulares roubados, além daquele subtraído da vítima Yasmim, dentre outros aparelhos. A versão que contaram, no sentido de que o acusado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502572-88.2022.8.26.0548 controle:2022/001000

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2219047/2022 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 26706832 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2219047 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2219047 - 01º D.P. CAMPINAS, 2219047 - 09º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VITÓRIO BERGO PEREIRA e outro

Vítima:

YASMIN DE SANTANA LOPES e outros

Artigo da Denúncia:

Art. 180 "caput" (duas vezes) c/c Art. 29 "caput" e Art. 157 § 2º, Parte A, I, 69 "caput" todos do(a) CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

DANILO NEVES DA SILVA, RG nº 60.061.434/SP, foi processado como incurso nos artigos 180, caput, c.c. o artigo 29, por duas vezes, e 157, §2º-A, inciso I, c.c. o artigo 69, todos do Código Penal, e VITORIO BERGO PEREIRA, RG nº 57.122.486/SP, foi processado como incurso no artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pela prática dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 22.08.22 (fls. 02/06 e 135/136). Aos 11.08.22 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 99/101). Devidamente citados, foram apresentadas respostas à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 151, 153, 155/157, 163/165 e 174/175). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das vítimas e testemunha, bem como o interrogatório dos réus. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, enquanto as Defesas formularam pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas com relação a receptação, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no tocante ao delito de roubo e aplicação da pena no mínimo legal. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDIDO. Procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletins de ocorrência, autos de exibição/apreensão/entrega e oralidade (fls. 07/21, 24/27 e 82/89). A autoria é certa e segura. Com efeito, em seus interrogatórios judiciais o acusado Danilo confessou o roubo do celular modelo iPhone 11, cometido mediante porte simulado de arma e, em relação aos demais aparelhos, afirmou que um deles seria seu e os outros havia comprado quebrados para revender no centro, enquanto o corréu Vitorio também assumiu a posse de um dos aparelhos, de sua propriedade, um Samsung A51, enquanto os demais seriam do acusado Danilo, que lhe havia dado uma carona. A vítima Yasmim hoje ouvida reconheceu o acusado Danilo seguramente como sendo o indivíduo que, armado, desceu de uma motocicleta, colocou a arma na sua cabeça, anunciou o assalto e subtraiu-lhe o celular que estava no bolso e que posteriormente foi recuperado. As vítimas Matheus e Dalila também discorreram sobre os roubos de seus celulares, um Moto G9 e um Galaxy J6. A primeira, inclusive, afirmou que o acusado Danilo possivelmente seria o autor do assalto, pois estava na delegacia com a mesma roupa que usava no dia em que a abordou. Também foi ouvido o policial militar que participou do flagrante e deteve os acusados na posse dos celulares subtraídos, ocasião em que, durante a fuga, eles tentaram se desfazer de alguns aparelhos, jogando-os pela janela do veículo. A prova é incontroversa e incrimina nitidamente os acusados tanto pelo roubo, como pelas receptações. O roubo foi objeto de confissão corroborada pela prova oral produzida. As receptações também restaram configuradas, na medida em que os acusados transportavam no veículo dois celulares roubados, além daquele subtraído da vítima Yasmim, dentre outros aparelhos. A versão que contaram, no sentido de que o acusado Danilo trabalharia com a revenda de aparelhos quebrados e que Vitorio sequer sabia da existência deles não basta para elidir a presunção que lhes é desfavorável decorrente de terem sido surpreendidos na posse de bens produto de crime, ainda mais se considerarmos as circunstâncias em que o foram, após perseguição policial durante a qual os acusados tentaram se desfazer de parte dos celulares roubados, o que demonstra claramente que estavam conluídos e tinham plena ciência da origem ilícita dos aparelhos. A majorante do roubo merece prevalecer, uma vez que a vítima narrou em ambas as fases procedimentais que o acusado portava uma arma de fogo, que apontou para sua cabeça, sendo irrelevante que o artefato por ele usado não tenha sido apreendido, bastando que sua utilização fique demonstrada pela prova oral colhida, consoante iterativa jurisprudência dos nossos Tribunais. Nesse sentido: "ROUBO QUALIFICADO. Emprego de arma de fogo. DOSIMETRIA DA PENA. Emprego de arma de fogo - A ausência de apreensão e perícia são dispensáveis diante da palavra da vítima e da ausência de comprovação de que não foi utilizada ou se tratasse de arma de brinquedo. REGIME FECHADO. Mantido. RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP - Apelação Criminal nº 0021448-

74.2016.8.26.0032, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 22.01.2021). E, ainda: "Se não for assim, então nunca se poderá reconhecer a hipótese em que o assaltante faz desaparecer a arma, ainda que se trate de uma metralhadora, de uma granada, ou de qualquer outra arma pesada e perigosa. A ausência de exame pericial que demonstre a capacidade ofensiva da arma em nada afeta o reconhecimento da causa de aumento, bastando a comprovação de seu uso, que, in casu, restou devidamente provado. Se a arma não tinha eficácia lesiva, se se tratava ou não de um simulacro, cabia ao réu o ônus de apresentá-la para provar essa alegação, porque somente sendo apresentada é que o exame pericial seria possível, é óbvio. Até porque seria prova que viria em seu benefício" (sublinhei, TJSP - Apel. Crim. nº 990.10.015228-9 - 11ª Câmara Criminal - Campinas - v.u. - j. 04.08.10 - Rel. Des. Oliveira Passos). No caso, observo que o roubo foi praticado na vigência da Lei nº 13.654/18, que introduziu o §2º-A, inciso I, ao artigo 157 do Código Penal. No tocante à pena, será considerado entre o roubo e as receptações, inclusive entre aquelas imputadas ao acusado Vitório, o concurso material de infrações, por se tratar de bens subtraídos em datas distintas de vítimas diversas. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à dosagem da pena dos acusados (CP, arts. 59 e 68): DANILO - ROUBO: A) Pena-base: 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: uma condenação anterior transitada em julgado que será considerada para fins de reincidência. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (fls. 91 - proc. 1500035-61). Acréscimo de 1/6, resultando na pena de 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: "A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena" (TJ/SP - Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 - 6ª Cam. Crim. - v.u. - j.04.06.09 - rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: o roubo foi praticado mediante emprego de arma de fogo. Acréscimo de mais 2/3, resultando na reprimenda de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. RECEPÇÃO - A) Pena-base: 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento das vítimas: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: uma condenação anterior transitada em julgado que será considerada para fins de reincidência. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: o acusado é reincidente (fls. 91 - proc. 1500035-61). Acréscimo de 1/6, resultando na pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena retro aplicada. Em razão do concurso material a pena da receptação será considerada em dobro, resultando na reprimenda de 02 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos que, somada a do roubo, resulta na pena final de 10 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 40 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O réu é reincidente, esteve preso durante todo o processo e assim deverá permanecer para recorrer, como garantia da ordem pública, dando início ao cumprimento da pena no regime fechado, em face da reincidência, do quantum aplicado e porque, dentre outros, cometeu delito mediante grave ameaça à pessoa exercida com emprego de arma de fogo, o que denota maior grau de periculosidade e recomenda a adoção do regime mais severo para início de cumprimento da sanção corporal, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e

objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Nesse sentido: "O regime prisional fechado, no início, é o que melhor responde à natureza do roubo, crime gravíssimo, e à personalidade de quem o pratica, infensa à disciplina social e orientada para a delinquência violenta". (TJ/SP - 5ª Câmara - Apel. Crim. nº 993.05.004339-8 - j. 27.04.09 - Rel. Des. Carlos Biasotti). A propósito: "É de se vedar o apelo em liberdade ao réu que permaneceu segregado processualmente enquanto tramitava o processo-crime, em razão do entendimento 'de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos

os motivos da segregação cautelar' (STF, HC 89.824/MS, 1ª Turma, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJ DE 28/08/08)" (HC 227052/SP, 5ª Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJE 15/08/12). VITORIO - A) Pena-base: 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: nada a considerar. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, razão pela qual torno definitiva a pena-base fixada. Por ser idêntica, a pena da receptação será considerada em dobro, em razão do concurso material, resultando na reprimenda final de 02 anos de reclusão e 20 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. D) Substituição, sursis e apelar em liberdade: o acusado ostenta outros três processos em andamento, dois roubos e uma receptação (fls. 94 - procs. 1500053-84, 1502319-03 e 1502467-82), o que revela periculosidade e desdém para com a Justiça Criminal, inviabilizando a concessão de qualquer benefício, devendo permanecer preso para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. De fato: "O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)" (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). E) Regime de cumprimento de pena: semiaberto, em face da reiteração delituosa, sendo aconselhável à imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.000/22 e: A) CONDENO O RÉU DANILO NEVES DA SILVA, RG nº 60.061.434/SP, a cumprir 10 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e a pagar 40 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma dos artigos 180, caput, c.c. o artigo 29, por duas vezes, e 157, §2º-A, inciso I, todos do Código Penal e c.c. o artigo 69 do mesmo diploma legal. B) CONDENO O RÉU VITORIO BERGO PEREIRA, RG nº 57.122.486/SP, a cumprir 02 anos de reclusão, em regime semiaberto, e a pagar 20 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 180, caput, c.c. o artigo 29, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram. Custas pelos réus no valor de 100 UFESPs, cada um. No mais, AUTORIZO a liberação do celular de propriedade da vítima Dalila, bem como dos demais bens apreendidos ao seus respectivos proprietários, se identificados e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, oficiando-se. Por fim, deixo de fixar valor mínimo para fins de reparação de danos, uma vez que a res foi restituída às vítimas, inexistindo informações concretas sobre eventuais outros prejuízos. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado.

Campinas, 06 de dezembro de 2022. Eu CLNS, Chefe de Seção Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA